



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

北京秘书处
专家组裁决
案件编号: **CN-2601742**

投 诉 人: 腾讯科技(深圳)有限公司

被投诉人: 冯宪花

争议域名: **yuanbaopai.com**

注 册 商: **Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)**

一、案件程序

2026年3月9日, 投诉人腾讯科技(深圳)有限公司根据互联网络名称与数字地址分配机构(ICANN)施行的《统一域名争议解决政策》(以下简称“《政策》”)、《统一域名争议解决政策之规则》(以下简称“《规则》”)及亚洲域名争议解决中心(ADNDRC)施行的《统一域名争议解决政策之补充规则》(以下简称“《补充规则》”), 向亚洲域名争议解决中心北京秘书处(以下简称“中心北京秘书处”)提交了投诉书, 选择由一人专家组进行审理。

2026年3月10日, 中心北京秘书处向投诉人传送通知, 确认收到投诉书。同日, 中心北京秘书处向ICANN和域名注册商Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina(www.net.cn)发出注册信息确认函, 要求其确认注册信息。注册商Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina(www.net.cn)于2026年3月10日回复确认: (1) 争议域名由其提供注册服务; (2) 被投诉人冯宪花为争议域名注册人; (3) 《政策》适用所涉域名投诉; (4) 争议域名注册协议使用的语言为中文。

2026年3月12日, 中心北京秘书处以电子邮件的形式向投诉人传

送投诉书确认及送达通知书，确认投诉书已经审查合格并送达被投诉人，本案程序于2026年3月12日正式开始。同日，中心北京秘书处分别以电子邮件和邮政快递的形式向被投诉人传送并发送书面投诉通知，告知被投诉人被投诉的事实，并说明中心北京秘书处已按《规则》和《补充规则》的规定，以电子邮件的形式向被投诉人传送了投诉书及附件。中心北京秘书处并于同日以电子邮件的形式向ICANN及争议域名的注册商 Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina(www.net.cn)传送程序开始通知。

截至答辩期限2026年4月1日，被投诉人未提交答辩。2026年4月2日，中心北京秘书处向投诉人及被投诉人传送缺席审理通知。

2026年4月2日，中心北京秘书处向王范武先生发出列为候选专家通知，请其确认是否接受指定，作为本案专家审理案件，并在当事人间保持独立公正。2026年4月2日，候选专家回复中心北京秘书处，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2026年4月2日，中心北京秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知，指定王范武先生为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。同日，中心北京秘书处将案件移交专家组。

根据《规则》第6(f)条和第15(b)条，专家组应当在成立之日（即2026年4月2日）起14日内即2026年4月16日前（含4月16日）就本案争议作出裁决。

二、基本事实

投诉人：

投诉人为腾讯科技（深圳）有限公司，位于中国广东深圳市。投诉人授权北京律盟知识产权代理有限公司代理本案。

被投诉人：

被投诉人为冯宪花，位于中国山东临沂市。

2026年1月26日，本案争议域名“yuanbaopai.com”通过注册商

Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina(www.net.cn)获得注册。

三、当事人主张

投诉人：

投诉人对“Tencent Yuanbao”系列商标享有合法在先的商标专用权：

商标	注册号	类别	指定服务/商品	注册有效期
Tencent Yuanbao	76995393	42	人工智能领域的研究；人工智能技术咨询；技术研究；电子数据存储；云计算；软件即服务（SaaS）；平台即服务（PaaS）；未配置的用户可编程拟人机器人的出租；计算机自然语言处理领域的研究；计算机编程；数据库设计和开发；提供在线不可下载的计算机软件；手机应用软件的设计和开发；	2024/11/28 至 2034/11/27
Tencent Yuanbao	76994453	38	新闻社服务；视频会议服务；基于文字信息传送建立的虚拟聊天室服务；计算机辅助信息和图像传送；计算机终端通信；移动电话通信；提供互联网聊天室；提供数据库接入服务；数字文件传送；信息传送；	2024/11/28 至 2034/11/27
Tencent Yuanbao	77013408	41	教育；安排和组织会议；组织教育或娱乐竞赛；提供不可下载的在线电子出版物；在虚拟环境中提供的娱乐服务；娱乐信息；提供不可下载的在线视频；文稿撰写；翻译；通过计算机网络在线提供的游戏服务；供人娱乐用具有交流和学习功能的拟人机器人的出租；娱乐服务；	2024/11/28 至 2034/11/27
Tencent Yuanbao	77000900	35	广告；为零售目的在通信媒体上展示商品；商业管理辅助；商业信息；为消费者提供商品和服务选择方面的商业信息和建议；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；为他人推销；数据处理服务（办公事务）；谈话记录（办公事务）；计算机化的文档管理；文字处理；计算机数据库信息化；书面的讯息和数据的登记；	2024/11/28 至 2034/11/27
Tencent Yuanbao	77009310	9	已录制的计算机程序；已录制的或可下载的计算机软件平台；数据处理设备；模拟对话用聊天机器人软件；计算机程序（可下载软件）；用户可编程的未配置的拟人机器人；可下载的手机应用软件；电子出版物（可下载）；计算机软件（已录制）；深度学习领域用于数据收集、分析和整理的可下载计算机软件；数字语音信号处理器；可下载的计算机应用软件；网络通信设备；辅助人类和供人娱乐用具有交流和学习功能的类人机器人；	2024/11/28 至 2034/11/27



此外，投诉人关联公司商标已在中国澳门地区取得“Tencent Yuanbao”注册商标专用权。

争议域名“yuanbaopai.com”注册于2026年1月26日，晚于投诉人

相关商标申请或注册时间。争议域名与投诉人享有专用权的在先商标均包含了文字“yuanbao”。争议域名的注册使用足以导致混淆误认，使得相关消费者误认为该域名属于投诉人或与投诉人之间存在某种关联关系。

1. 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆

在判断域名近似性时，通用顶级域名“.com”部分不具有区分来源的意义。因此，比较的焦点应集中在“yuanbaopai”上。

首先，投诉人是中国领先、全球极具影响力的互联网科技企业，1998年11月在深圳成立，2004年于香港联合交易所主板上市，总部位于深圳。公司以“用户为本，科技向善”为核心价值观，从即时通讯工具起步，逐步构建起覆盖社交、内容、游戏、金融科技、云计算与人工智能等领域的数字生态体系，成为连接消费互联网与产业互联网的重要平台。

元宝/Yuanbao是投诉人依托自研混元大模型打造的全能型消费端AI助手，于2024年5月30日正式上线，作为腾讯AI战略面向大众用户落地的核心载体，它以“好用的AI”为核心定位，深度整合微信全生态资源，采用混元与DeepSeek双模型协同驱动的技术架构，覆盖移动端、PC端、网页版及微信小程序等全平台，无需用户额外下载独立应用，即可实现零门槛便捷使用，已快速成长为国内主流AI应用之一，承载着投诉人推动人工智能大众化、场景化渗透的重要使命。元宝/Yuanbao以投诉人自研混元大模型为核心技术底座，2025年2月起进一步接入DeepSeek模型，形成独具优势的双模型协同模式。

自上线以来，元宝/Yuanbao始终保持快速迭代节奏，市场表现持续亮眼。2024年5月正式上线后，率先推出AI搜索、写作、文档处理等核心功能；7月升级深度搜索功能，接入微信生态信源并推出3D角色生成服务；2025年2月接入DeepSeek模型实现双模型并行，同期借助春节10亿红包活动引爆用户增长，成功登顶中国区苹果App Store免费榜；3月PC端正式上线，月活跃用户突破4200万，跻身国

内AI应用前三；2025年11月推出“一句话生视频”功能，实现图文音视频全模态覆盖，进一步丰富功能边界；2026年以来，其持续深化与微信生态的整合，推进智能体技术与社交场景的深度落地，用户规模与活跃度稳步提升。

其次，元宝派/Yuanbaopai，是投诉人旗下AI助手元宝的社交AI玩法，于2026年1月26日开启内测。2026年2月1日，“元宝派/Yuanbaopai”公测上线，新增“一起听音乐”与“一起看视频”功能。该功能旨在探索AI技术在多人社交场景下的应用，打造一个能让AI与用户群体共同娱乐、协作的“社交空间”。其基于腾讯会议中的AI技术开发，支持用户创建或加入群组，在群组内与AI及其他用户互动，支持接入QQ音乐、腾讯视频等内容供共同观看或收听，用户还可进行“图片二创”。该功能与微信、QQ等社交产品连通，用户可以在微信或QQ中将“元宝”添加为联系人进行互动。

由上可知，投诉人在先注册了多件“Tencent Yuanbao”系列商标，以充分保护其元宝/Yuanbao系列产品名称，其中“Tencent”系投诉人英文商号，“Yuanbao”在后，与“Tencent”一起，能很好地与投诉人建立联系。争议域名的主要部分“yuanbaopai”与投诉人在先注册的“Tencent Yuanbao”系列商标中“Yuanbao”部分高度近似，并与投诉人独创的“元宝派/yuanbaopai”产品名称完全相同。鉴于投诉人的在先Yuanbao系列产品及服务已经在国内市场上取得了相当高的行业知名度和影响力，若允许争议域名存在，将极易导致相关消费者认为争议域名来自于投诉人，或者误认为被投诉人与投诉人之间存在某种关联关系，并由此产生混淆和误认。争议域名的存在既侵犯了投诉人所享有的在先商标专用权及相关权益，也损害了普通消费者的合法利益。

因此，争议域名的主体部分与投诉人的在先且具有一定知名度的“Tencent Yuanbao”系列商标及产品名称高度近似，明显具有足以导致混淆的可能性。

2. 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法权益

投诉人所持有的上表所列商标的注册日期远远早于争议域名的

注册日期。因此，除非获得投诉人的许可，任何人不得以任何方式使用该等商标。而且，投诉人从未授予被投诉人以任何方式使用该等商标。此外，投诉人在中国商标网上以“冯宪花”为所有人名称进行搜索，结果显示“冯宪花”并不拥有任何与“yuanbaopai”相同或者近似的商标。据此，被投诉人就“yuanbaopai”字样不享有任何注册商标专用权。因此，被投诉人对争议域名的主要部分不享有任何在先民事权益，被投诉人的行为已经侵犯投诉人的在先商标权。

3. 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用

如前文所述，投诉人并未授权被投诉人使用其在先权利，考虑到投诉人在先商标注册时间及使用时间均早于争议域名注册时间，被投诉人对争议域名不享有正当权利，注册争议域名明显具有恶意。

投诉人的“yuanbaopai”本身并不是英文中的固定表达或者是固定搭配，是投诉人独创的并具有显著特征的可识别商品/服务来源的标志。争议域名主体部分完整包含了“yuanbao”，且争议域名主要部分与投诉人名下产品“元宝派/yuanbaopai”的文字构成完全一致，同时其注册日期与投诉人“元宝派/yuanbaopai”内测日期在同一天，均为2026年1月26日，“元宝派/yuanbaopai”产品内测当日，属于首次正式面向公众披露相关信息，被投诉人却在同一日将“yuanbaopai”注册为域名，难谓巧合。基于前面提及的投诉人的“Tencent Yuanbao”商标及其“元宝派/yuanbaopai”产品的知名度，被投诉人在注册争议域名时，应该已经知道，或者不可能不知道投诉人及其“Tencent Yuanbao”商标和“元宝派/yuanbaopai”产品的存在，被投诉人显然已经了解投诉人商标的影响力和价值。被投诉人明知“Tencent Yuanbao”系列注册商标，且“元宝派/yuanbaopai”为投诉人的独创知名产品，又在自己对“yuanbaopai”标识不具有任何合法权益的情况下注册为自己的域名，其注册行为本身即具有恶意。

此外，经查询发现，被投诉人在阿里云明码标价兜售争议域名，这充分表明被投诉人注册争议域名的核心目的，并非用于自身正常生产经营，而是将其出售，以牟取超出域名注册成本的不当利益。

同时，通过被投诉人“冯宪花”的姓名及其用于域名注册的邮箱“vision@88.com”反查其名下域名注册记录，发现被投诉人的域名注册记录高达四千多条。从域名内容来看，这些域名的主体文字形态各异、主题分散，不存在任何业务关联或品牌关联性，完全超出了正常商业主体开展经营活动所需的合理域名数量范畴，可见，被投诉人是专业的域名抢注者。因此，被投诉人对于争议域名具有明显的恶意抢注的故意。依据《政策》的规定，被投诉人注册争议域名明显具有恶意。

综上，考虑到投诉人在先商标的独创性和知名度，争议域名与其高度近似实在难谓巧合，再结合被投诉人明码标价兜售争议域名以及大量囤积域名的行为，不难看出，被投诉人申请注册争议域名具有恶意。

投诉人要求将争议域名转移至投诉人。

被投诉人：

在答辩期内，被投诉人没有提交答辩意见和相关证据。

四、专家意见

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意受《政策》的约束。《政策》适用于本项争议解决程序。

《政策》第4条规定了强制性域名争议解决程序。根据第4(a)条的规定，投诉人必须证明以下三个条件均已满足：

(i)被投诉的域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似；且

(ii)被投诉人对该域名并不享有权利或合法权益；且

(iii)被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

根据第4(b)条的规定，被投诉人具有如下情形但不限于如下情形的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

(i)注册或获取争议域名的主要目的是为了向作为商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的收益；或者，

(ii)注册行为本身表明注册争议域名的目的是为了阻止商品商标或服务商标的所有人以相应的域名反映其商标标志；或者，

(iii)注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务；或者

(iv)以使用域名的手段，为商业的目的，通过制造网站或网址上所出售的商品或提供的服务与投诉人商标之间在来源者、赞助商、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问网站或其他联机地址。

根据本案当事人提交的投诉书及其所附证据材料，本案专家组意见如下：

关于完全相同或混淆性相似

《政策》第 4(a)条规定了投诉成立并获得支持的三个条件，专家组将根据这一规定对本投诉是否可以获得支持进行分析判断。

第一个条件：“被投诉的域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似”。

这一条件中有两层含义：投诉人持有的商品或服务商标应享有权利；争议域名与投诉人享有权利的商标相同或混淆性相似。

1. 关于投诉人对商品或服务商标是否享有权利的问题

投诉人称，“Tencent Yuanbao”商标注册时间早于本案争议域名注册的时间，投诉人对“Tencent Yuanbao”商标享有在先的权利。

为此，投诉人提交了“Tencent Yuanbao”商标注册信息以及争议域名注册信息。上述信息表明：“Tencent Yuanbao”商标于 2024 年 11 月 28 日在中国取得核准注册。本案争议域名“yuanbaopai.com”的注册时间是 2026 年 1 月 26 日。

对投诉人陈述的事实和提交的相关证据，被投诉人没有提出异议。

在被投诉人不否认，也无相反证据否定投诉人陈述的事实和提交

的相关证据的情形下，专家组确认投诉人提交的证据真实有效。上述证据表明，投诉人的“Tencent Yuanbao”商标在中国取得合法注册的时间早于本案争议域名注册的时间。因此，投诉人对“Tencent Yuanbao”商标享有在先的商标权利。

2. 关于争议域名与投诉人享有权利的商标是否相同或混淆性相似的问题

投诉人称，通用顶级域名“.com”部分不具有区分来源的意义。争议域名的主要部分“yuanbaopai”与投诉人在先注册且具有一定知名度的“Tencent Yuanbao”系列商标中“Yuanbao”部分高度近似，明显具有足以导致混淆的可能性。

被投诉人在答辩期内没有说明利用“yuanbaopai.com”形式注册本案争议域名的理由，也没有反驳或否认投诉人的意见。

本案域名与投诉人的商标是否相同或者具有足以导致混淆的近似，是基于两者直接比较的客观事实做出判断的问题。投诉人提交的证据表明，投诉人的“Tencent Yuanbao”商标是用本公司的商号“Tencent”加上“Yuanbao”构成，意为“腾讯公司注册的 Yuanbao”商标。本案争议域名“yuanbaopai.com”除去代表顶级域的“.com”，其可识别部分是“yuanbaopai”。显然，这一部分是由“yuanbao”与“pai”组合而成。其中“yuanbao”与构成投诉人“Tencent Yuanbao”商标主要部分的“Yuanbao”在字母构成、排列顺序和读音完全相同。而“pai”是汉字“派”对应的汉语拼音。

专家组认为：“yuanbao”是汉字“元宝”的拼音形式，“元宝”是投诉人开发的一款多功能软件，对相关公众来说，在“yuanbaopai”中，“yuanbao”更具有显著性，且“yuanbao”与“pai”的结合不仅不能将其与投诉人及其商标显著区别，反而更容易使相关公众联想到投诉人的 AI 产品，从而将其与投诉人关联起来。因此，应确认“yuanbao”是争议域名主要可识别部分。基于以上分析，专家组确认“yuanbaopai”与投诉人的商标具有混淆性相似性。投诉人的投诉满足《政策》第 4(a)条第(i)项规定的条件。

关于被投诉人权利或合法权益

投诉获得支持的第二个条件是：被投诉人对该域名并不享有权利或合法权益。

投诉人称，投诉人从未授予被投诉人以任何方式使用该等商标。此外，投诉人在中国商标网上以“冯宪花”为所有人名称进行搜索，结果显示“冯宪花”并不拥有任何与“yuanbaopai”相同或者近似的商标。据此，被投诉人就“yuanbaopai”字样不享有任何注册商标专用权。因此，被投诉人对争议域名的主要部分不享有任何在先民事权益。

被投诉人在答辩期内没有提交答辩意见，也没有提交对“yuanbaopai”享有何种权利或合法权益的证据。

专家组认为：因被投诉人注册了与投诉人商业标识具有混淆性相似的域名引起争议，在投诉人证明自己对“Tencent Yuanbao”商业标识享有在先的专用权，且没有证据证明被投诉人享有合法授权或许可使用该商业标识的情形下，被投诉人应承担证明自己对“yuanbaopai”享有权利或合法权益的责任。

鉴于被投诉人拒绝答辩，也不能证明自己对“yuanbaopai”享有何种权利或合法权益，专家组确认被投诉人对“yuanbaopai”不享有权利或合法权益。投诉人的投诉满足《政策》第 4(a)条第(ii)项规定的条件。

关于恶意

投诉获得支持的第三个条件是：被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

投诉人称，基于投诉人的“Tencent Yuanbao”商标及其“元宝派/yuanbaopai”产品的知名度，被投诉人在注册争议域名时显然已经了解投诉人商标的影响力和价值。被投诉人明知“Tencent Yuanbao”系列注册商标，且“元宝派/yuanbaopai”为投诉人的独创知名产品，又在自己对“yuanbaopai”标识不具有任何合法权益的情况下将其注册为自己的域名，其注册行为本身即具有恶意。

此外，经查询发现，被投诉人在阿里云明码标价兜售争议域名，

这充分表明被投诉人注册争议域名的核心目的，并非用于自身正常生产经营，而是将其出售，以牟取超出域名注册成本的不当利益。

同时，通过被投诉人“冯宪花”的姓名及其用于域名注册的邮箱“vision@88.com”反查其名下域名注册记录，发现被投诉人的域名注册记录高达四千多条。从域名内容来看，这些域名的主体文字形态各异、主题分散，不存在任何业务关联或品牌关联性，完全超出了正常商业主体开展经营活动所需的合理域名数量范畴，可见，被投诉人是专业的域名抢注者。因此，被投诉人对于争议域名具有明显的恶意抢注的故意。

为此，投诉人提交了本案争议域名在网站以 68000 元的“限时售价”转让出售的网页截图；投诉人于 2026 年 1 月 26 日在网站上发布“腾讯发力社交 AI 赛道，元宝开启‘元宝派’内测”的网站截图；查询被投诉人域名注册记录信息予以佐证。

在答辩期内，被投诉人未反驳投诉人陈述的观点，也没有否认投诉人提交的上述证据的真实性。

专家组认为：《政策》第 4(b)条规定了认定构成恶意注册或者使用域名的情形，其中第(i)项规定：“注册或获取争议域名的主要目的是为了向作为商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的收益”；第(ii)项规定：“注册行为本身表明注册争议域名的目的是为了阻止商品商标或服务商标的所有人以相应的域名反映其商标标志”，前述规定的行为属于恶意注册或者使用域名的情形。

基于投诉人的投诉主张和投诉人提交的相关证据，专家组认定了本案争议域名与投诉人的商标混淆性相似；被投诉人对本案争议域名不具有权利或合法权益。

被投诉人在没有权利或合法权益的情形下，注册与投诉人的“Tencent Yuanbao”商业标识混淆性相似的本案争议域名，并在相关网站公开转让销售，其意图显然是为“获取直接与域名注册相关费用之外的收益”。同时，这种行为必然会导致投诉人无法“以相应的域名

反映其商标标志”。被投诉人的行为符合《政策》规定的认定恶意的条件，应认定被投诉人注册本案争议域名的行为具有恶意。投诉人的投诉满足《政策》第 4(a)条第(iii)项规定的条件。

五、裁决

综上所述，专家组认为，投诉符合《政策》第 4(a)条规定的三个条件，专家组裁决：将争议域名“yuanbaopai.com”转移给投诉人腾讯科技（深圳）有限公司。

独任专家：



二〇二六年四月十五日于北京